

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2174/2532

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี

โจทก์

นายชัชวาลย์ สอนบุญ

จำเลย

นายชัชวาลย์ สอนบุญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291,390 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,153 เป็นความ
ผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บกพ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 วรรคสอง จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 3 ปี 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ให้จำคุก 2 ปี และความผิดฐานหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่จำคุก 2 เดือน รวมเป็นจำคุกจำเลย 3 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 66)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 71)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 60,67)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ